

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1851/2532

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

โจทก์

นายคำรณ สุจินพรัหม กับพวก

จำเลย

นายสมัย ยอดพรม ทนายจำเลยที่ 2

ถึงที่ 24

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 24 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 201)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 929,763.89 บาท(ตามที่
โจทก์ขอ) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จให้แก่โจทก์ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2ถึงที่ 24

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 24ร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบ
ต่อโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 24 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 197,198)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 24 หรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 24 หรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>